

1500006-14.2020.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... que teriam adquirido os produtos do furto, não havendo, assim, nenhum elemento apto a indicar a participação do réu no furto praticado no estabelecimento comercial indicado na denúncia.

Ademais, a mera localização do celular pertencente à vítima na residência do réu não é suficiente para atestar com certeza que foi o acusado o autor do furto apurado nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

3ª Vara

Praça Martinho Funchal de Barros, nº50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500006-14.2020.8.26.0201 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500006-14.2020.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2347649/2019 - DEL.POL.GARÇA, 5805640 - DEL.POL.GARÇA, 1669/19/204 - DEL.POL.GARÇA, 1630/19/204 - DEL.POL.GARÇA, 2347649 - DEL.POL.GARÇA, 1669/19/204 - DEL.POL.GARÇA, 1630/19/204 - DEL.POL.GARÇA, 2347649 - DEL.POL.GARÇA, 1669/19/204 - DEL.POL.GARÇA, 1630/19/204 - DEL.POL.GARÇA, 2347649 - DEL.POL.GARÇA, 1669/19/204 - DEL.POL.GARÇA, 1630/19/204 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Vistos.

PLACIDO BRUNO MIGUEL, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 16 de outubro de 2019, aproximadamente às 12h, no estabelecimento comercial denominado "Cerealista Garça", situado na Av. Dr. Labieno

da Costa Machado, nº 605, Garça/SP, o acusado subtraiu para si, mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculos, R\$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, 01 (um) celular Samsung Galaxy 051, 01 (um) DVR - Digital Video Recorder, 30 (trinta) caixinhas de chocolate "bis", 04 (quatro) garrafas de "coca cola" de 02 litros, 01 (um) fardo de "coca cola" mini com 12 unidades de 200 ml, 10 (dez) latas de achocolatado em pó "Nescau" de 400 gramas, 10 (dez) pacotes de leite em pó integral "Itambé" de 400 gramas, 60 (sessenta) unidades de chocolate "Batom", 450 (quatrocentos e cinquenta) pacotinhos de refresco "Tang", 100 (cem) isqueiros da marca "Big Max", 48 (quarenta e oito) tubos de creme dental "Colgate Total 12", 48 (quarenta e oito) barras de sabonete "Dove" e 24 (vinte e quatro) cargas de aparelho de barbear "Gillette Mach3", tudo pertencente a Antônio Peres, proprietário do estabelecimento furtado.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o estabelecimento comercial encontrava-se fechado para o almoço, ocasião em que o denunciado aproveitou para realizar o furto. Assim, Plácido ingressou no imóvel por meio da porta metálica que fica apoiada em uma estrutura de madeira (fls. 38/39) e ganhou o interior do depósito do estabelecimento. Ato contínuo, utilizando-se de uma escada (fls.40), Plácido escalou a parede do depósito e conseguiu acesso ao setor de varejo do "Cerealista Garça".

De lá, Plácido arrombou duas portas de madeira (fls.43/48) e conseguiu chegar ao escritório do estabelecimento. Com acesso a todos os setores, o denunciado furtou os diversos gêneros alimentícios e produtos de perfumaria e higiene especificados acima, além de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, um celular Samsung Galaxy 5 e um DVR - Digital Video Recorder - do sistema de segurança da loja.

Ao chegar no estabelecimento, após o almoço, Antônio Peres constatou o furto dos objetos e comunicou à polícia. Durante as investigações, o SIG - Setor de Investigações Gerais - obteve a notícia de que Plácido Bruno Miguel, já conhecido nos meios policiais, estaria vendendo gêneros alimentícios do "Cerealista Garça" por preço abaixo do mercado. Assim, os policiais se dirigiram até a residência de Plácido, que empreendeu fuga ao perceber a viatura estacionando (fls. 70/71).

A porta do imóvel estava aberta e os policiais conseguiram visualizar um aparelho celular em cima do sofá, o qual foi apreendido e, posteriormente, identificado como sendo o celular furtado da vítima Antônio Peres (Samsung Galaxy 5, cor dourada).

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2020 (fl. 82).

Devidamente citado, o acusado apresentou defesa prévia (fl. 113/114).

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas, a vítima, as testemunhas, bem como realizado o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa de PLACIDO BRUNO MIGUEL requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Em solo policial, a vítima ANTÔNIO PERES declarou que: "é proprietário da Cerealista Garça, que o comércio fecha para o almoço todos os dias as 11:00min da manhã até as 13h00min hora da tarde. Que na data dos fatos saiu para o almoço juntamente com todos os funcionários e fecharam o estabelecimento como é de praxe. Que por volta de 12h00min a vizinha do estabelecimento ligou para o declarante, e

informou que a porta da frente do estabelecimento estava aberta. Que ao chegar no local constatou que um dos indivíduos que realizou o furto havia ficado dentro do estabelecimento e se escondeu no depósito de cereais e ração, porém ninguém do estabelecimento tinha visto e no momento que saíram para almoçar trancaram a porta com o indivíduo lá dentro. Que possivelmente o indivíduo abriu a porta do estabelecimento para que outros adentrassem e ajudassem no furto. Declara que para ter acesso ao escritório do estabelecimento de onde levaram as mercadorias e na parte de vendas os indivíduos arrombaram duas portas do estabelecimento, reviraram e jogaram gavetas no chão e utilizaram uma escada que fica dentro do estabelecimento. Declara que quando chegou ao local os indivíduos havia se evadido. Esclarece que todos os seus funcionários são de boa índole e trabalha com o declarante há muitos anos. Declara que no estabelecimento havia câmeras de segurança, mas os indivíduos levaram o DVR que continha as gravações." (fl. 16)

Em solo policial, OTAVIO DA SILVA relatou que: "foi acionado ao local do furto, tratando-se da empresa conhecida por Cerealista Garça, e no local, relatou o funcionário Ademir, que por volta das 12h20m, uma vizinha da empresa ligou em sua residência para avisar que a porta do depósito da empresa estava entreaberta, e imediatamente para lá se dirigiu, constatando realmente a porta entreaberta, e adentrando ao local, constatou que as duas portas do escritório estavam arrombadas, gavetas reviradas e jogadas no chão, constatando a subtração dos itens citados no boletim de ocorrência que consta nos autos." (fl. 64)

Em juízo, a testemunha ANDERSON RICARDO FERNANDES SOUZA contou que: "foram informados de que o acusado estaria vendendo gêneros alimentícios subtraídos do estabelecimento vítima. Que a informação chegou no mesmo dia ou no dia seguinte. Que foram até a residência de Placido, tendo o acusado se evadido do local pelo telhado. Que no interior da residência encontraram um celular carregando bateria na sala, constatando-se que era da vítima. Que não conseguiram efetuar a prisão do acusado em outras oportunidades. Que encontraram apenas o celular na residência, mas nada dos gêneros alimentícios subtraídos. Disse que a vítima acredita que o acusado subtraiu os itens no horário de almoço do estabelecimento. Que no local identificaram as portas danificadas.

Em juízo, a testemunha ALESSANDRA ORNELLAS DE ALMEIDA ANSANELLO contou que: "receberam informação de que o acusado estaria vendendo produtos subtraídos da cerealista. Disse que foram até a residência do acusado, tendo o acusado se evadido do local. Que no interior da residência encontraram um celular carregando sobre o sofá, sendo identificado como de propriedade da vítima. Aduziu que não encontraram os demais produtos subtraídos. Disse a polícia técnica foi até o estabelecimento vítima e identificaram arrombamento da porta de acesso ao escritório, que havia escada para escalada da parede."

Em juízo, o acusado PLACIDO BRUNO MIGUEL negou os fatos imputados. Alegou que "costumava vender alimentos na época em que usava drogas, há quatro anos, mas que, após o falecimento de sua mãe, parou de usar entorpecentes. Disse que encontrou o aparelho celular na via pública próximo à Casa dos Parafusos, com a tela danificada, tendo consertado o aparelho e repassado a sua esposa. Que no dia que os policiais foram até sua residência, estava prestando serviço na cidade de Bauru e sua esposa também não estava no local, tendo os policiais adentrado sua residência sem autorização."

Pois bem. Entendo que a prova coligida nos autos é frágil para atestar a autoria delitiva.

Ouvida em solo policial, a vítima não soube indicar o autor do crime. A vítima ressaltou que não foi possível analisar as imagens do sistema de monitoramento, pois o equipamento também havia sido furtado.

Ademais, as denúncias anônimas, que indicavam que a comercializando de produtos alimentícios furtados do estabelecimento pelo acusado, não foram confirmadas. Os policiais não identificaram qualquer das pessoas que teriam adquirido os produtos do furto, não havendo, assim, nenhum elemento apto a indicar a participação do réu no furto praticado no estabelecimento comercial indicado na denúncia.

Ademais, a mera localização do celular pertencente à vítima na residência do réu não é suficiente para atestar com certeza que foi o acusado o autor do furto apurado nos autos.

Por fim, tendo em vista que o julgador está adstrito aos fatos indicados na denúncia e não tendo havido aditamento da denúncia apto a permitir a análise de eventual crime de receptação, é de rigor a absolvição do réu. Em caso análogo, já se manifestou o C. STJ:[...] 2. O princípio da correlação (congruência) entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, visto que impõe limites para a prolação do édito condenatório ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 3. Necessário o aditamento da peça acusatória, nos termos do art. 384 do CPP, quando surgir, no curso do processo, novo delineamento fático não contido na inicial (HC 186.904/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 11/12/2014) 3. Na hipótese, em nenhuma passagem da denúncia que imputou ao paciente a prática do crime de furto, foi descrito o elemento subjetivo do crime de receptação, consistente na ciência, pelo autor do delito, de que é produto de crime a coisa que se adquire. Nesse contexto, é nula a sentença que, com base em prova colhida durante a instrução criminal, condena o réu por fatos não descritos pela acusação, em descumprimento com o procedimento previsto no art. 384 do CPP (mutatio libelli). (HC 620.962/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Assim, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvo o réu da imputação da prática delitiva constante da denúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu PLACIDO BRUNO MIGUEL, qualificado nos autos, da imputação constante na peça inicial acusatória; e assim o faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não há condenação em custas processuais.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado constituído por meio do convênio OAB/DPE.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Garça, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA